

0086372-94.2003.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 243/2003 - Denarc - 5ª Dise

- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste, 176/2003 - Denarc - 5ª

Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Johnson Luis Misael de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0086372-94.2003.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0086372-94.2003.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 243/2003 - Denarc - 5ª Dise

- Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste, 176/2003 - Denarc - 5ª

Dise - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - Leste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Johnson Luis Misael de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

JOHNSON LUIS MISAEAL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 12, "caput", da Lei 6.368/76 porque, segundo a denúncia, no dia 29 de outubro de 2003, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Elisa Silveira,354, nesta cidade, trazia consigo 05 porções de "cocaína" e mantinha em

depósito em sua casa, guardada em um armário da edícula, mais 43 porções de cocaína, em um peso total de 89,3 gramas, e ainda 03 porções de "maconha", em um peso total de 26,0 gramas e mais uma pedra de "cocaína", em um peso total de 18,9 gramas, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psicológica, sem qualquer autorização legal para tanto.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 24 de novembro de 2003.

Em 2008, o réu impetrou Habeas Corpus, que concedeu a ordem para anular o julgamento, para que outro se iniciasse, agora em obediência a nova Lei de Drogas, Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A pena para o delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, em tese praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta os maus antecedentes do réu, a pena, caso imposta, seria elevada em 1/6 na primeira fase, mas de todo modo a pena final não excederia oito anos de reclusão.

Nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito, prescreve em 12 (doze) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 12 (doze) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOHNSON LUIS MISAEL DE OLIVEIRA, na forma do artigo 109, inciso III, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING
Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)
(Impressão à margem direita)